بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[١٦] أَبْوَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ

عرف

١٤١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِيْنَ ابنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِيْنَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوْرًا، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً.

١٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.

سهر: قوله: خشف: بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء. (اللمعات)

قوله: ابنة مخاض: وهي التي تطعن في السنة الثانية من الإبل. قوله: بني مخاض ذكورًا: بالنصب، وهو ظاهر، ويروى بالجر على الجوار، وعلى التقديرين هو تأكيد لابن مخاض. فدية الخطأ أخماس، وهذا بالاتفاق، إلا أن الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض، وهذا الحديث حجة عليه.

عرف: بيان ما في الدية من الاختلاف وحديث الباب حجة لنا: قوله: باب إلخ: اتفقوا على أن الدية مائة إبل، والاختلاف في أنها أرباعاً أو أثلاثاً، والدية مغلظة ومخففة، ولا يظهر الغلظة والشدة إلا في الإبل لا في الدراهم، ولنا رواية ابن مسعود رضي الله عنه موقوفة عليه بسند صحيح، والقتل على أقسام عديدة مذكورة في الفقه، وظني أن في الأحاديث صوراً، فاخترنا صورةً واختاروا صورة، وحديث الباب لنا، وقال الخصوم: إن خشف بن مالك مجهول، وقلنا: إنه ليس بمجهول، فيكون الحديث حجة.

حلي: قوله: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض إلخ: قلت: فيه حجة الحنفية.

حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ مَوْقُوْفًا. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَرَأَوْا أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ قَرَابَةُ (عرف) الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ أَبِيْهِ، (أي العصبة) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ العَصَبَةِ، ويُحَمَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبُعَ دِيْنَارٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى نِصْفِ دِيْنَارٍ، فَإِنْ تَمَّتْ الدِّيَةُ (فبها) وَإِلَّا نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ، فَأُلْزِمُوْا ذَلِكَ.

١٤١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ (حلي) قَتَلَ* مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ، فَإِنْ (عرف) شَاؤُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاؤُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ،

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَتَلَ»: [مُؤْمِنًا...].

عرف: **عاقلة الإنسان عند الحنفية**: قوله: قرابة الرجل إلخ: مذهبنا أن في العرب عبرة النسب؛ فإن الأنساب فيهم محفوظة، وفي العجم على أهل الديوان، والتفصيل في الفقه.

قوله: فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا إلخ: هذا يخالفنا؛ فإنا نقول بعدم التخيير خلاف الشافعية، فنضيف في هذا قيداً.

حلي: قوله: من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية: قلت: ظاهره يدل على تخيير أولياء المقتول، وأيضًا يدل على كون هذه الدية أثلاثًا، وتأويل الأول بعيد، والثاني يمكن أن يقال فيه: إن الدية كانت مختلفة في الأوقات المختلفة، و لم يعلم التقدم والتأخر، فأي حديث ثبت التقرر عليه عند مجتهد حكم به.

وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ»، وَذَلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

١٤١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - هُوَ الطَّائِفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

١٤١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ»،

سهر: قوله: ثلاثون حقة: بكسر المهملة وتشديد القاف، وهي الداخلة في الرابعة.

قوله: ثلاثون جذعة: بفتح الجيم والذال المعجمة، الداخلة في الخامسة.

قوله: وأربعون خلفة: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، الحامل من النوق. (اللمعات)

قوله: أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا: وبه أخذ الشافعي، وعند أبي حنيفة: الدية من الإبل مائة، ومن العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم؛ لما روي عن عمر ﷺ: "أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم"، كذا في "اللمعات".

عرف: **الحديث حجة للشافعي** ﷺ **وجواب الأحناف**: قوله: ثلاثون حقة: هذا حجة الشافعي، ونحمله على أنه بحسب التقويم، والحق أنه أيضاً صورة ثابتة، والمسلك الترجيح فقهاً.

اختلاف الأئمة في مقدار الدية من الدراهم: قوله: باب إلخ: قال الشافعي ﷺ: اثنا عشر ألف درهم، وقلنا بعشرة آلاف درهم، وقال محمد للشافعي ﷺ: إن اثني عشر من وزن الستة تكون عشرة آلاف من وزن السبعة، والمختار تسليم ثبوت الصورتين ثم المسلك الترجيح فقهاً.

حلي: قوله: أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا: قلت: هذا لاختلاف أوزان الدرهم.

وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَةَ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ.*

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُوْضِحَةِ (شيخ)

١٤٢٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ (سهر) خَمْسٌ خَمْسٌ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، أَنَّ فِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ»: [أَوْ قِيْمَتُهَا].

سهر: قوله: في المواضح خمس خمس: أي في كل واحد من الموضحات خمس من الإبل. قال في "مجمع البحار": الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي بياضه، وجمعه المواضح، والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، فأما في غيرهما فحكومة عدل.

شيخ: قوله: الموضحة: من الوضاحة، اسم لجراحة يظهر بها العظم، ويتفرد الجلد من فوقها، وفيه خمس من الإبل، وفي الآمة والجائفة ثلث الدية، وموضع التفصيل كتب الفقه.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ

١٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ». سهر عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. وحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيْبٌ»: [مِنْ هَذَا الْوَجْهِ].

سهر: قوله: دية أصابع اليدين والرجلين سواء: لفوات المنفعة المختصّة بكل واحدة منهما؛ لفوات أصابعها. (اللمعات)

عرف: **بيان الاتفاق على دية أصابع**: قوله: دية أصابع إلخ: هكذا مذهبنا ومذهب غيرنا، في نقل صحيح أن عمر ﷺ كان يفتي أن دية الإبهامة أقل من دية سائر الأصابع؛ فإن للإبهامة مفصلين وفي سائرها ثلاثة مفاصل، حتى رأى في كتاب عمرو بن حزم أن في كل إصبع صغيرة وكبيرة عشرة من الإبل.

زيادة دية أعضاء الإنسان على دية النفس: واعلم أن دية أعضاء الإنسان قد تزيد على دية الكل، كأن وُدِيَ أولاً في الأصابع ثم في الرجلين ثم في اليدين، وروي صحيحاً أن عمر ﷺ أخذ ثلاث ديات سوالم لرجل جرح ثم بقي حيّا.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ (قوت) قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى (سهر) عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه فَأَبْرَمَهُ،* فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ.

الإبرام: بستوه آوردن

وَأَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ** يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: لَا جَرَمَ، لَا أُخَيِّبُكَ. فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ.

أدعها وأتركها

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَأَبْرَمَهُ»: [فَلَمْ يُرْضِهِ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ»: [قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.]

سهر: قوله: فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه: أي استغاث معاوية رضي الله عنه على قريشي. وفي "القاموس": استعداه: استعانه واستنصره.

قوت: قوله: السفر: بفتح الفاء.

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي السَّفَرِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ. وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَيُقَالُ: ابْنُ يُحْمِدَ الثَّوْرِيُّ.

سهر

عرف شيخ

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

١٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ،.....

سهر قوت

سهر: قوله: ابن يُحمِد: بضم التحتية وكسر الميم. (التقريب) وفي "المغني": سعيد بن يحمَد - عند النووي - بفتح ميم.
قوله: أوضاح: هي نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها. (المجمع)

قوت: قوله: أوضاح: هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، واحدها وضح.

عرف: بيان المسألتين في الحديث وتوجيههما: قوله: رضخ رأسه إلخ: ههنا مسألتان، إحداهما: أن اليهودي رضخ الرأس بصخرة، فيكون فيه شبهة العمد عند أبي حنيفة ﷺ، فلا قصاص عنده؛ فإن القصاص في العمد، وهو القتل بالأحدّ لا بالمثقل، ولكنه عمد عند صاحبيه ﷺ. وثانيتهما: أن في الحديث مماثلة ولا مماثلة عندنا.
وجواب الأول أن اليهودي قطع الطريق أيضاً، فيكون من قطاع الطريق، ويقتل قاطع الطريق كيف ما قتل. ثم في متوننا أن قطع الطريق في المصر في النهار ليس بقطع الطريق، لكن في المبسوطات أنه أيضاً قطع الطريق، =

شيخ: قوله: رضخ رأسه إلخ: هنا مسألتان، الأولى: أنه هل يرضخ الرأس بالصخرة كما رضخ القاتل رأس المقتول أم يقود بالسيف؟ فقال أحمد وإسحاق بالرضخ نظرًا إلى ظاهر ألفاظ الحديث، وقال أبو حنيفة بقود السيف؛ لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف، وبقوله ﷺ: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، فحديث الرضخ إما منسوخ أو محمول على السياسة.
المسألة الثانية: أنه هل يقود من قاتلٍ بمجرّد إقرار المقتول أم لا بدّ من إقرار القاتل أو البينة؟ فقال الإمام مالك ﷺ: يكفي مجرّد قول المقتول: إنه قتله فلان. وتمسكه مبني على عدم التدبر في الروايات؛ فإنه لم ينقل في بعض الروايات إقرار القاتل، فظن مالك أنه لا حاجة إلى إقرار القاتل، وقال الجمهور - ومنهم أبو حنيفة -: لا بد من أحد الأمرين: البينة أو إقرار القاتل؛ لأنه في الحديث أن ذلك الرجل اعترف بالقتل.

فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا* وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ. قَالَ: فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ ** فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكِ؟ أَفُلَانٌ؟» فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا. قَالَ: «فَفُلَانٌ؟» حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ. قَالَ: فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

سهر

سهر

أي أدركها الناس

من الحياة

أشارت

أي أقر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَرَضَخَ رَأْسَهَا»: [بِحَجَرٍ...].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ...] بَدْلَ قَوْلِهِ: «فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ».

سهر: قوله: فرضخ رأسها: الرضخ: الشدخ، والرضخ.

قوله: أفلان: فائدة السؤال عن المقتول أن يعرف القاتل فيطالب، فإن أقرّ ثبت، وإلا فليس عليه شيء بدون الحجة، وعليه الجمهور، وروي عن مالك: أنه أثبت القصاص بمجرد قول المقتول.

عرف = فجواب الطحاوي نافذ بلا ريب، ويمكن حمل الحديث على السياسة، وباب السياسة موجود عند الكل إلا أنه وسيع عندنا، وصنف عبد البر بن الشحنة في السياسة، [وسماه بـ"لسان الحكام"] وذكر فيها مسائل كثيرة، وصنف ابن تيمية أيضاً وسماه بالسياسة الشرعية، وغرضه في ذلك الكتاب الرد على من يقول: إن مسائل الإسلام لا تكتفي نظام العالم، وبحث فيه من جانب الشريعة لا من جانب مذهب من المذاهب، ثم ظني أن باب التعزير غير باب السياسة، والله أعلم. وجواب الثاني أيضاً الحمل على السياسة، والمماثلة عند الشافعية في كل شيء إلا عمل قوم لوط والإحراق. [وأما حديث: لا قود إلا بالسيف، أخرجه ابن ماجه، وضعفه الحافظ بجميع طرقه وحسنه علاء الدين المارديني.]

سؤال أبي العلاء أبا حنيفة رحمه الله وبيان اعتراض بعض الجهلة على الإمام والجواب عنه: حكي أن أبا العلاء إمام اللغة سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قتل بحجر كبير عظيم، هل يكون قتلاً بشبهة العمد؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: ولو ضرب بأبا قبيس (اسم جبل)، فاعترض بعض الجهلة بأن أبا حنيفة رحمه الله عارٍ عن معرفة اللغة، حيث قرأ "أبا قبيس" بالألف بعد دخول الباء الجارة عليه. أقول: إن هذا الاعتراض من قلة المعرفة وكثرة الجهل، وحقيقة الأمر أن في لغة فصيحة من لغات العرب أن إعراب الأسماء الستة بالألف في الأحوال الثلاثة:

إن أباهـا وأبـا أباهـا قد بلغا في المجد غايتاهـا

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

حلي

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

قصاص

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيْدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

بعين مهملة في آخره

١٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ* وَبُرَيْدَةَ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ،** فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه»: [وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه...].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ»: [عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ...].

حلي: قوله: وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف: قلت: لا وجه لنقله في هذا المحل؛ لأن هذا القتل ما كان موجبًا للقود.

وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ مَوْقُوْفًا. وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ.

(٨) بَابُ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ (سهر) بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ». حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوْعًا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ.

١٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ».(١)

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ».

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.....

---

(١) هكذا جاء الحديث مكررا في النسخة الهندية. (مصحح)

سهر: **قوله:** إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء: **هذا تعظيم أمر الدماء، وليس هذا الحديث مخالفًا لقوله** عليه السلام: إن أوّل ما يحاسب به العبد صلاته؛ **لأن ذلك في حق الله، وهذا فيما بين العباد، كذا قاله الطيبي.**

قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا (سهر) فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ (سهر) اللهُ فِي النَّارِ». (أي صرعهم)

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ»: [وَأَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ] وَزَادَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [الْكَوْفِيُّ].

سهر: قوله: اشتركوا إلخ: أي لو ثبت اشتراكهم، "في دم مؤمن" أي في إراقة دمه.

قوله: لأكبّهم: المشهور أن "أكبّ" لازم، و"كبّ" متعدّ، على عكس المتعارف من استعمال "الإفعال"، سواء كان ذلك لأجل كون "أكبّ" مطاوع "كبّ"، أو كون همزة "أكبّ" للصيرورة أو الدخول بمعنى: صار ذا كبّ، أو دخل في الكبّ، فعلى هذا كان الظاهر "لكبّهم" مكان "لأكبّهم"، ولكن لو ثبت أن هذا لفظ النبي ﷺ أو أحد من الرواة الموثوق بعربيّتهم، لكان حجة على القائلين بذلك، فجزم التوربشتي بأن الصواب "كبّهم الله"، ولعل ما في الحديث سهو من بعض الرواة، ليس كما ينبغي، والله أعلم. (اللمعات)

* * * *

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا

١٤٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﵄ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ (سهر) الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْابْنَ مِنْ أَبِيهِ.

هَـذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ ﵁ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا. وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَذَفَهُ لَا يُحَدُّ.

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ».

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ

سهر: قوله: يقيد الأب من ابنه: أي يأخذ قصاصه منه، والقود: القصاص. "ولا يقيد الابن من أبيـــه" قالوا: الحكمة فيه: أن الوالد سبب وجود الولد، فلا يجوز أن يكون هو سببًا لعدمه، كذا في "اللمعات".

عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ تَكَلَّمَ[1] فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

أي لحفظ حرمتها

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

عرف

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: زيادة "قد" قبل قوله: "تكلم".

سهر: قوله: بإحدى ثلاث: [أي خصال، ففصلها بتعداد المتصفين بها. (اللمعات)]
قوله: الثيّب: المراد به المحصن، خصّ أحد أوصافه بالذكر، وهو الوطء بنكاح صحيح المتضمّن له "الثيب"، وباقي الأوصاف ظاهر. (اللمعات) قوله: المفارق للجماعة: أي بالارتداد، وقيل: يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو خلاف إجماع، كذا نقل الطيبي عن النووي. (اللمعات)

قوت: قوله: والتّاركُ لدينه المفارق للجماعة: هو المرتد.

عرف: الكلام على قتل قطاع الطريق وتارك الصلاة: قوله: باب إلخ: بعض الكلام في حديث الباب مر، ولكن الكلام فيه أطول من حيث إدخال ما في الفقه من جواز قتل غير ما في حديث الباب من قطاع الطريق =

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدًا

أي ذميا أو غيره

١٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ[1] بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً (قوت) لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ (قوت) بِذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَرَحْ (سهر قوت) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ (سهر) خَرِيفًا (سهر)». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "مهدي" بدل قوله: "معدي".

سهر: قوله: فلا يرح: [من راح يراح أو راح يريح، وهو بفتح الراء والياء أجود.]

قوله: سبعين خريفا: وفي رواية: "مائة عام"، وفي "الموطأ": "خمس مائة عام"، وفي "الفردوس": ألف عام. وذلك بحسب اختلاف درجات العمّال، وليس عدم وجدان الرائحة كناية عن عدم دخول الجنة، بل عدم وجدانها أول ما يجدها الصالحون، كذا في "اللمعات". قوله: خريفا: [أي عاما؛ لأن العرب يبتدؤون العام من الخريف.]

قوت: قوله: معاهدة: قال العراقي: روي بكسر الهاء وفتحها، والأول أشهر، والصحيح في الرواية "معاهدًا" بالتذكير - وإن كان صفة للنفس - على إرادة الشخص، وروي: "معاهِدَة" بالتأنيث.

قوله: أخفر: بخاء معجمة وفاء وراء، أي نقض العهد. قوله: فلا يرح رائحة الجنة: قال العراقي: كذا في الرواية على النهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها. قال ابن العربي: وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلا فإنه ذنب مغفور فلا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص، فكيف يقصر عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة؟

عرف = ومن تارك الصلاة عند غيرنا مثل الشافعية والحنابلة، لكن القتل عند الحنابلة ارتداداً، وفي كتاب لنا أن يقتل تارك الصلاة، وفي عامة كتبنا أنه يضرب حتى يسيل الدم من بدنه، فقيل في وجه إلحاق مثل هذين بما في الحديث بأنهم داخلون تحت النعت أي "المفارق للجماعة"، وقيل بإدخالهم تحت المنعوت أيضاً أي "التارك لدينه"، وورد في "المعجم" للطبراني: من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً إلخ، وهو متمسك الحنابلة، وتمسك النووي بحديث فيه المقاتلة على قتل تارك الصلاة، والحال أن بين القتال والقتل بوناً بعيداً، حتى أن القتال قد يكون على ترك السنة أيضاً.

(١٢) بَابٌ

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

سهر: قوله: أبي سعد: كذا في أكثر النسخ الموجودة، وفي نسخة صحيحة: "أبي سعيد" بالياء.

قوله: فهو بخير النظرين إلخ: ظاهره أن الاختيار لأولياء المقتول، إن شاؤوا اقتصوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ومالك: لا يثبت الدية إلا برضى القاتل، وهو أحد قولي الشافعي؛ =

عرف: اختلاف الأئمة في التخيير في الدية والقصاص: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: إن في الدية والقصاص تخييراً، وقلنا: إن التخيير بعد رضاء ولاة القتيل والصلح، وليس في حديث الباب ما يرد علينا؛ فإن المذكور فيه التخيير بين القصاص والعفو لا بين الدية والقصاص.

حلي: قوله: وكان لهما عهد إلخ: قلت: فيه حجة أبي حنيفة في أن دية المسلم والذمي سواء.

قوله: فهو بخير النظرين إلخ: قلت: صريح في مذهب الجمهور.

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا.

فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ إِنَّكُمْ - سهر - مَعْشَرَ خُزَاعَةَ - قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، سهر فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوْا، أَوْ يَأْخُذُوْا الْعَقْلَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ وَيَأْخُذَ[1] الدِّيَةَ». وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

(١) وفي نسخة: "أو يأخذ" بدل قوله: "ويأخذ".

سهر = لأن موجب القتل عمدًا هو القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (البقرة: ١٧٨)، إلا أنه يقيد بوصف العمد؛ لقوله عليه السلام: العمد قود، أي موجبه، فإيجاب المال زيادة، فلا يكون للولي أخذ الدية إلا برضى القاتل، والمسألة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم، ويمكن حمل الحديث على ذلك أيضًا، فافهم. (اللمعات)

قوله: ثم إنكم معشر خُزَاعة إلخ: بيان ذلك أن خزاعة قد كانوا قتلوا في تلك الأيام رجلًا بمكة بقتيل لهم في الجاهلية، فأدى رسول الله ﷺ ديته؛ لإطفاء نار الفتنة بين القبيلتين. (اللمعات)

قوله: عاقله: [أي معطي ديته، والعقل: إعطاء الدية. (اللمعات)]

قوله: خيرتين: [تثنية خيرة بكسر الخاء وفتح الياء، بمعنى الاختيار. (اللمعات)]

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُتِلَ (عرف) رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ (حلي) كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ». فَخَلَّاهُ الرَّجُلُ وَكَانَ مَكْتُوْفًا (سهر) بِنِسْعَةٍ، قَالَ: فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، (حبل من جلد) فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَالنِّسْعَةُ حَبْلٌ].

سهر: قوله: مكتوفا بنسعة: أي شدّت يداه من خلف بنسعة، والنسعة سير مضفور.

عرف: بيان أصل القصة ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وتوجيه الحديث: قوله: قتل رجل في عهد إلخ: أصل القصة ما في "مسلم" أن رجلين خرجا محتطبين فتنازعا، فضرب أحدهما بفأسه على رأس الآخر. فيكون عند أبي حنيفة رحمه الله القتل بالسلاح، ولا عبرة فيه للإرادة وعدمها، فيقال من جانبه: لعله ضربه بخشبة لا بالمحدد، والله أعلم، أو يقال: إن حكمه عليه السلام هذا حكم الديانة لا حكم القضاء.

حلي: قوله: إن كان صادقًا إلخ: قلت: معناه عندي: صادقا في قلب الولي، فحينئذ لا يحل قتله ديانة.

* * * *

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المُثْلَةِ عرف

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، فَقَالَ: «اغْزُوْا بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا سهر وَلَا تَغْدِرُوْا سهر وَلَا تَمْثُلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا». وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ* وَسَمُرَةَ وَالْمُغِيْرَةِ وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ ﷺ.

حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ.

١٤٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،.....

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَشَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ ﷺ»: [وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ ﷺ].

سهر: قوله: ولا تغلوا: من الغلول: وهو الخيانة في الغنيمة. قوله: ولا تغدروا: من الغدر، وهو نقض العهد. قوله: ولا تمثلوا: قال في "الدر": مثلت بالقتيل: جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم المثلة.

عرف: **معنى المثلة وحديث العرنيين**: قوله: المثلة: أي قتل الأعضاء صبراً، وفي "النسائي" قال صحابي: ما سمعت خطبة من خطبته ﷺ بعد نزول الآية إلا وحث فيها على الصدقة ونهى عن المثلة، وروي بسند صحيح، قال ابن سيرين: إن حديث العرنيين قبل النهي عن المثلة.

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ (قوت)، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ (قوت)، وَلْيُحِدَّ (قوت) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو الْأَشْعَثِ اسْمُهُ شُرَحْبِيْلُ بْنُ آدَةَ.

بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها — بمد وتخفيف الدال

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِيْنِ

١٤٤٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنَهَا (سهر)، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً (سهر) عَبْدًا أَوْ أَمَةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. قَالَ الْحَسَنُ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

سهر: قوله: فأحسنوا القتلة: [عام في كل قتل من الذبائح والقتل قصاصا وحدا.]

قوله: فأحسنوا الذبحة: يستحبّ أن لا يحدّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرّها إلى مذبحها. (الطيبي) قوله: شرحبيل: [صوابه شراحيل، كذا في كتب أسماء الرجال، في "التقريب" و"المغني".]

قوله: جنينها: الجنين: الولد ما دام في بطن أمه. قوله: غُرّة: أصلها بياض في جبهة الفرس، ويطلق على العبد والأمة. وقيل: بشرط البياض، وليس بشرط عند الفقهاء، وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته عشر الدية، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: القتلة: بكسر القاف. قوله: الذبحة: بكسر الذال.

قوله: وليحد: بسكون اللام وضم الياء. قوله: شفرته: هي السكين العريضة.

فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنُعْطِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، بَلَى فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَمَلِ[1] بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ* رضي الله عنه.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «النَّابِغَةِ»: [وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعَبَةَ رضي الله عنه].

---

(١) وفي النسخة الهندية: "حُمَيْد" بدل قوله: "حمل".

سهر: قوله: فاستهل: من الاستهلال، قال في "المجمع": استهلال الصبيّ تصويته عند ولادته.

قوله: يطل: بلفظ المجهول، يقال: طلّ دمه: إذا هدر، وقد يروى: "بطل" من البطلان.

قوله: إن هذا ليقول بقول الشاعر: أنكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع بالتكليف بالكلام المسجّع؛ ليستميل به قلوب أهل البطالة، وليس السجع مذمومًا على الإطلاق؛ لوقوعه في القرآن وكلام النبي ﷺ، وإنما المذموم منه ما يتكلّف به ويكون الغرض منه ترويج الباطل، كذا في "اللمعات" مع فرق يسير في الألفاظ ونحوه.

* * * *

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
عرف شيخ

١٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ قوت لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟

قوت: قوله: سوداء في بيضاء: أي شيئا مكتوبًا.

عرف: **اختلاف الأئمة في قتل مسلم بكافر وبيان رجوع زفر** رحمه الله: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: لا يقتل مسلم بكافر أيُّ كافر كان، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بدل الذمي، وفي الحربي المعاهد دية، وفي المستأمن روايتان. وذكر الحافظ في "فتح الباري" أن رجلاً قال لزفر رحمه الله: إن الحد عندكم يندرئ بالشبهة، وأية شبهة أعلى من شبهة كفره، فقال زفر رحمه الله: كن شاهداً على أني رجعت مما قال أبو حنيفة رحمه الله.

شيخ: قوله: لا يقتل مسلم بكافر: في المسألة خلاف، قال الشافعي رحمه الله والجماهير: لا قود بين المسلم والكافر؛ لقوله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يؤخذ دية المسلم، فقال البعض: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز خليفة الله وأحمد، وقال مالك والشافعي وإسحاق: دية اليهودي والنصراني ثمان مائة، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: دية الذمي نحو دية المسلم، لا فرق بين الكافر والمسلم، ودليل أبي حنيفة في أنه يقود المسلم من المعاهد: قوله ﷺ: إنما أدَّوا مالاً إلينا؛ ليحفظ أموالهم ودماؤهم عنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فعلم أن أهل الذمّة حكمهم مثل أحكام أهل الإسلام، وما جاء في الأحاديث أن النبي ﷺ أدّى بالمعاهدين دية المسلمين، فهو أيضًا حجّة لأبي حنيفة عليهم؛ لأن فيه: أن النبي ﷺ أدّى ديتهما مثل دية المسلمين، فظهر أنهم مثل أهل الإسلام في الأحكام، فلما علم أنه عليه السلام أدّى ديتهما كدية المسلمين، فعلم أن حكمهم أن يقود من المسلم لهم؛ لأن القائل بالتفريق لم يوجد.

فمن يقول: إنه ينزل درجتهم في الدية، يقول: إنه لا يقود من المسلم، ومن قال: إنه تساوي ديتهم ودية المسلم، يقول: يقود لهم من المسلم، فلما قامت الحجة عليهم من الحديث في الدية، قامت في القصاص؛ لأنهم لا يقولون بالتفرقة بخير النظرين، بل له ثلاث اختيارات: إما أن يقتل أو يودي أو يعفو.

اختلف في أنه إذا أراد أن يأخذ الدية، هل يعتبر فيه رضاء القاتل أم لا يعتبر، بل كاختيارنا في القصاص والعفو؟ فقال أبو حنيفة: لا بدّ في الدية من رضاء القاتل أيضًا؛ لأنه عقد معاوضة كسائر العقود، فلا بدّ من تراضي المتعاقدين، =

قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: فِيْهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.

حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

(سهر) (سهر) (سهر) (سهر) (سهر)

منهم أبو حنيفة — أي الذمي

سهر: قوله: فلق الحبة: أي شقّها فأخرج منها النبات، وفالق الحبّ: خالقه أو شاقّه بإخراج الورق منه.

قوله: وبرأ النسمة: أي خلقها، والنسمة تجيء بمعنى الإنسان وبمعنى النفس وكل دابّة ذي روح.

قوله: إلا فهما: أي ليس عندنا إلا فهما، والمراد منه ما يستنبط به المعاني ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والأسرار الباطنة التي يظهر للعلماء الراسخين في العلم. قوله: وما في الصحيفة: وهي صحيفة كتب فيها بعض الأحكام ليست في القرآن، منها العقل يعني أحكام الديات، "وفكاك الأسير" بفتح الفاء ويجوز كسرها، اسم من فكّ الأسير: أخلصه، وفكاك الرهن: ما يفكّ، "وأن لا يقتل مسلم بكافر" سواء كان ذميًا أوحربيًا، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وعند بعض العلماء: يقتل المسلم بالذمي، وإليه ذهب كثير من الأئمة، وهو مذهب الحنفية، وقيل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر، لكنه لم يذكر ههنا؛ لأنه لم يكن مقصودًا، كذا في "اللمعات". قوله: يقتل إلخ: [لما ورد: إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا، الحديث.]

حلي: قوله: وأن لا يقتل مؤمن بكافر: قلت: محمول عندنا على الحربي، وإن توهم أحد كونه غير مفيد أجيب بحمله على المستأمن.

شيخ = ويؤيّده ما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحة الدية، وقصّته: أن ذا النسعة لما جيء إلى النبي ﷺ، فقال ﷺ لوليّ المقتول شفاعةً في حقّ ذي النسعة: خل سبيله، فما سلم الوليّ، ثم قال ﷺ له: خذ الدية، فأقر بالدية إلى ذي النسعة، وقال له: هات الدية، فقال: لا أملك شيئًا يا رسول الله، فقال ﷺ: قل لأقربائك وقبائلك: أن يؤدّوا الدية منك، فقال: لا أرجو منهم شيئًا، فأدّى ﷺ من عند نفسه الشريفة له، =

١٤٤٥ - حَدَّثَنَا* عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٤٤٥): [بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ].

عرف: بيان الاختلاف في توجيه قوله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر": قوله: لا يقتل مسلم بكافر: قال الشافعية: أن لا يقتل مسلم بكافر، ولكن قتل الذمي وذي عهد حرام، وإن قتلا فلا قصاص بل الدية، وقالوا: إن معنى القطعة الثانية أي "ولا ذو عهد في عهده" غير مصداق الأولى، وقال الطحاوي ﷺ: إن مرادها أن لا يقتل ذو عهد في عهده بدل كافر، فصار حاصل الحديث: لا يقتل مسلم بحربي.

أقول: يتمشى على معنى ما قاله الشافعية، أي لا يقتل ذو عهد في عهده، وأما لو تصدى أحد إلى قتل ذي عهد فيقتص منه؛ فإن المعاهد محقون الدم إجماعاً، فيكون حكمه حكم سائر الدماء، وحصل أن لا يقتل مسلم بدل حربي. وقال العيني في "العمدة": إن حديث: "لا يقتل مسلم بكافر" ليس متعرضاً إلى ما نحن فيه، بل غرضه ﷺ بهذا وضع دماء الجاهلية، أي لا يقتل بعد الإسلام بدل ما كان دم الجاهلية، ولقوله شواهد أيضاً، منها أنه ﷺ خطب في حجة الوداع كما في "مسلم"، وقال فيها: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي إلخ، ثم في حديث مسلم كلام؛ فإن فيه ذكر حجة الوداع، وفي سائر الطرق ذكر أنه ﷺ خطب في فتح مكة والرجحان إلى أنه خطب في فتح مكة بتعدد الخطبة، فإذن صار شرح الجملة الأولى لطيفاً ألطف، لكن الجملة الثانية: ولا ذو عهد في عهده صارت ركيكة، وعلى شرح الطحاوي يكون المراد بالكافر الحربي، ونطالب وجه التخصيص بالحربي، ولي شيء آخر لا ركة فيه ولا تخصيص، وهو أن يقال: إن الذمي في حكم المسلم؛ =

حلي: قوله: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن: قلت: منسوخ عند الحنفية.

شيخ = فعلم من هذا أنه لا بدّ من رضا القاتل في الدية؛ لأنه لو لم يكن ضروريًا لما توجّه ﷺ بعد إقرار الولي بأخذ الدية إلى ذي النسعة، ولما طال كلام النبي ﷺ معه، وأما قوله ﷺ: فهو بخير النظرين لا يخالف أبا حنيفة؛ لأنه أيضًا يقول: إن له اختيارا، لكن في الصورتين كامل، وفي الصورة الواحدة ناقص يحتاج إلى رضا القاتل، كما قلنا: إن لنا اختيارا ببيع كتابي هذا بثوب زيد، فليس معناه: أن لا حاجة إلى رضا زيد أيضًا.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ،* وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

أي من أهل الذمة

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة زِيَادَةُ [دِرْهَمٍ] بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَرْبَعَةُ آلَافٍ»، وَجَاءَتْ نَفْسُ الزِّيَادَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «ثَمَانُ مِائَةٍ» الْآتِي.

سهر: قوله: مثل دية المسلم: [بدليل "ليكون دماؤهم كدمائنا".]

عرف = فإن حقن دمه مستفاد من حقن دماء المسلمين، فصار شرح "لا يقتل مسلم بكافر" أي لا يقتل مسلم وذمي بدل كافر، وليس ذلك إلا الحربي. ثم أقول: إن مستدلنا ما أخرجه الطحاوي بسند قوي: أن عمر رضي الله عنه أمر بأن يقتص من مسلم بكافر، ثم أمر أن لا يقتص بل يودى، وزعم الشافعية أن عمر رضي الله عنه رجع عن القول الأول، وقال الطحاوي: إن الرجوع بعيد، وحقيقة الأمر أنه أمر أولًا بالمسألة ثم صالح بالدية، ونقل علاء الدين المارديني أنه عليه السلام قتل مسلماً بكافر، ولكني لم أجد تفصيل تلك الواقعة، ولعله يجدي فيها ما أخرجه أبو داود في باب القسامة عن رسول الله ﷺ: "أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نضر بن إلخ"، إلا أن في سنده وليد بن مسلم المدلس، ولأن فيه ذكر القسامة أيضاً، فلم أجد تفصيل ما رواه المارديني في كتب السير أيضاً، ولنا مرسل آخر أخرجه الطحاوي، لكن في سنده عبد الرحمن البيلماني، وهو متكلم فيه، ومع ذلك من رجال السنن، وفيه ذلك المرسل بسند آخر، وسيأتي بعض التفصيل في "البخاري".

وأما دية الذمي فعندنا ديته دية المسلم كاملة، وعند الشافعية نصفها، والآثار من الطرفين، وثبت دية الذمي نصف دية المسلم وكلها وثلثها، ولعل الاختلاف اختلاف الصور ووادي الذمي بصور في عهده عليه السلام، ونحمل الناقصة على معاذير وحمل الكاملة على معاذير أشكل من حمل الناقصة على معاذير، وفي "تخريج الزيلعي": أن دية الذمي في عهد الخلفاء الأربعة كانت دية المسلم، وسنده قوي، وإنما قلت في عهد معاوية رضي الله عنه.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

شيخ

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

سهر قوت حلي شيخ سهر

سهر: قوله: من قتل عبده قتلناه: اعلم أن الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص، وقالوا: هذا الحديث وارد على الزجر والردع ليرتدعوا. وقيل: الحديث وارد في عبد أعتقه سيده، فسمّي عبده باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ بقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (البقرة: ١٧٨)، كذا قال الطيبي. (اللمعات) قوله: جدع: [الجدع: قطع الأنف والأذن ونحو ذلك.]

قوت: قوله: من قتل عبده قتلناه: قال الحافظ صلاح الدِّين العلائي في كتاب "الاختصاص بما يمنع الاقتصاص": وأحسن ما قيل في تأويله أنّه ﷺ أراد بالعبد العتيق؛ تسميةً له باسم ما كان عليه، كما هو في قوله لبلال حين أذن ليلاً فأمره أن ينادي: ألا إنّ العبد قد نام. وكان بلال يومئذ عتيقًا، ومثله قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾، وإنما يؤتون أموالهم بعد البلوغ وانقطاع اسم اليتيم عنهم، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وكذلك قوله ﷺ: تستأمر اليتيمة في نفسها، ويكون الفائدة في هذا الحديث إزالة توهم أنّ المعتق لا يقاد بعتيقه كما لا يقاد الوالد بولده؛ إذ قد يظن بعض النّاس ذلك؛ لأنّ حق مولى النعمة كحق الوالد، فبيَّنه النّبي ﷺ بهذا الحديث، وفي هذا التأويل جمع بين الأدلة كلها.

حلي: قوله: من قتل عبده قتلناه: قلت: محمول على السياسة.

شيخ: قوله: من قتل عبده قتلناه: فيه ثلاثة مذاهب، الأول: أنه يقتل الرجل بدل العبد، أعم من أن يكون عبده أو عبد غيره، نظرًا إلى قوله عليه السلام: "من قتل عبدًا إلخ". الثاني: أنه لا يقتل مطلقًا. الثالث: بين بين، وهو مذهب أبي حنيفة والسفيان، وهو أنه إذا قتل عبده لا يقتل، وإذا قتل عبد غيره يقتل، والحديث محمول على التهديد والسياسة، أو سمّي عبده باعتبار ما كان، في صورة قتل عبدًا كان له، وبائعه قتله، أو إسناد العبد إليه مجازي؛ لأن المسلمين إخوة، فبسبب عبد أخيه المسلم صار كأنه عبده.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ - مِنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ - إِلَى هَذَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَلَا فِيمَا دُوْنَ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا (سهر) قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ»: [وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ].

سهر: قوله: وإذا قتل عبد غيره: قال الشيخ في "اللمعات": اختلف فيه، فعندنا أن يقتل الحرّ بالعبد، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (البقرة: ١٧٨)، ولأن مبنى القصاص على المساواة، وهي منتفية بين المالك والمملوك، ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين أو بالدار، ويستويان فيهما، والنص تخصيص بالذكر، فلا ينفي ما عداه، كذا في "الهداية".

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ* وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُوْلُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ (قوت) بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ (سهر) امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قُتَيْبَةُ»: [وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ...].

سهر: قوله: ورث امرأة أشيم: قال محمد : وبهذا نأخذ، لكل وارث في الدية والدم نصيب، امرأةً كان الوارث أو زوجا أو غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (الموطأ)

قوت: قوله: الضحاك بن سفيان الكلابي: ليس له في السنن إلا هذا الحديث.

* * * *

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا عَضَّ (سهر) يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ (سهر) ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا[1] إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا (سهر) يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.

وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنهما، وَهُمَا أَخَوَانِ. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٢٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. حَدِيْثُ بَهْزٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

---

[1] وفي نسخة: "فاختصما" بدل قوله: "فاختصموا".

سهر: قوله: عضّ يد رجل: العضّ أخذ الشيء بالسنّ، في "الصراح": عضّ گزيدن من سَمِعَ يَسمَعُ وضَرَبَ يَضْرِبُ.
قوله: فوقعت ثنيتاه: أي سقطت، والثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان المتقدّمة، اثنان فوق واثنان تحت.
قوله: كما يعضّ الفحل: الفحل: الذكر من كل حيوان، ويراد ذكر الإبل كثيرًا، وهو المراد ههنا، وكذا حكم من اضطرّ إلى الدفع كالمرأة تدفع عن نفسها من قصد الفجور بها مثلاً، لكـــن ينبغي أن يرفق في الدفع إلا من =

عرف: الحديث معمول به عندنا وحكم من خرج من بيت خال وفيه مقتول: قوله: باب إلخ: الحديث عندنا معمول به، وفي "لسان الحكام" لابن شحنة: من خرج من بيت خالٍ وفيه مقتول، وسيف الخارج متلطخ بالدم، يقتص صاحب السيف الذي خرج، والله أعلم.

(٢١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ (سهر) قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ (سهر) شَهِيْدٌ».* هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَهُوَ شَهِيْدٌ»: [وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ»، وَزَادَ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ - وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ - زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ»، وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ سُفْيَانُ: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ».]

سهر = قصد القتل، كمن شهر سيفًا أو عصا ليلاً في مصر، أو نهارًا في طريق في غير مصر، فقتله المشهور عليه عمدًا، فلا شيء عليه، كذا في "الهداية". (اللمعات)

قوله: من قتل دون ماله: أي عند الدفع عن ماله، وكذا دون أهله. (اللمعات)

قوله: شهيد: فعيل إما بمعنى مفعول، أي يشهد ويحضره الملائكة بالنور والكرامة، أو بمعنى فاعل، أي يشاهد ما أعدّ له =

عرف: حكم من تعدى على محارم رجل: قوله: باب إلخ: في "الدر المختار": من تعدى على محارم رجل، يجوز له قتله وإن لم يجد البينة، فيقتص في أحكام الدنيا، ولا حرج عليه في أحكام الآخرة.

١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ﷺ. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ وَلَوْ دِرْهَمَيْنِ.

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ* عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ». هَذَا حَدِيْثٌ** صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ»: [الْكُوْفِيُّ، شَيْخٌ ثِقَةٌ،...].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر = من النعيم، أو تحضر عند ربه، هذا إذا كان من الشهود والمشاهدة، ويحتمل أن يكون من الشهادة، أي مشهود له بالفضل والكرامة، أو يشهد لنفسه بذلك بالصدق والإخلاص، أو يشهد على الأمم يوم القيامة. (اللمعات)

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي[1] يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا. وَيَعْقُوْبُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ.

---

(١) وفي نسخة قبل قوله: "أخبرني" زيادة: "قال".

* * * *

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

عرف شيخ سهر

.....

سهر: قوله: القسامة: اسم بمعنى القسم، وقيل: مصدر، يقال: قسم يقسم قسامةً إذا خلف، وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون، وفي الشرع: عبارة عن أيمان تقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم، أو يقسم بها أهل المحلة المتّهمون على نفي القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة، فعندنا يقسم أهل المحلة يتخيّرهم الولي، يحلفون: "بالله ما قتلنا، وما علمنا قاتله"؛ للحديث المشهور: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن كان بينهم عَداوة ولوث، بأن يغلب الظنّ على أنهم قتلوه، يحلف الأولياء، فإن أبوا يحلف المتّهمون، وإن لم يكن عداوة ولوث فلا يمين على الأولياء، ولا يجب في القسامة قصاص وإن كان الدعوى القتل عمدًا، بل الواجب فيه الدية، عمدًا كان الدعوى أو خطأ، وقال مالك: يقضى بالقود إن كان الدعوى في العمد، وهو القول القديم للشافعي، وتمام مسائل الباب في كتب الفقه. (اللمعات)

عرف: **اختلاف الأئمة في القسامة**: قوله: باب إلخ: من وجد قتيلاً في موضع ولا يدرى قاتله، فقال مالك بن أنس رحمه الله: إن كان لولاة القتيل لوث، فينتخبون الذين عليهم لوث ويحلف ويقسم خمسون رجلاً من ولاة القتيل إن فلاناً قاتل قتيلنا، فإن أقسموا يقتص المدعى عليه، وقال الشافعي رحمه الله: لا قصاص في صورة، =

شيخ: قوله: باب ما جاء القسامة: فيها مسألتان، الأولى: أن كيفية القسامة ماذا هي؟ فقال الشافعي: مثل ما جاء في الحديث، يعني يقسم أولياء المقتول الذين هم المدعون، وهذا ثاني المقامات التي خصّها الشافعي، مثل ما في الحديث من قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والأول قد سبق في القضاء بيمين وشاهد، وقال: لا يقسم المدعون عليهم، نظرًا إلى القاعدة الكلية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واتفق الإمام البخاري أبا حنيفة في تلك المسألة، وأورد في مصنّفه دلائل عليها، منها: ما أورد أنه اجتمع العلماء في زمان خليفة الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عنده، فتكلّموا في مسألة القسامة، وكان فيهم أبو قلابة رضي الله عنه، فأفتى العلماء جميعهم خلاف ما ذهب إليه إمامنا أبو حنيفة، وكان أبو قلابة ساكتًا، فلما رجعوا إليه أفتى خلافهم موافقا لمذهب أبي حنيفة، فازدحموا عليه، فبيّن أبو قلابة رضي الله عنه بيانًا شافيًا، ورفع شكوكهم، فأثنوا عليه وحمدوا، ورجعوا جميعًا عن قولهم، وكان ذلك في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهذا دليل قوي على أن الحق في القسامة ما ذهب إليه إمامنا، والحافظ ابن الحجر لما لم يكن لعلمه سبيل في تلك المسألة، وقامت الحجّة عليه بقصة ذكرناها، غضب واعترض على أبي قلابة رضي الله عنه اعتراضات كثيرة، والعجب منه أنه كيف سلك مسلك العناد والتعصب؟! ولما رجعوا عن أقوالهم، وهم قدماء الأمة ومقتداء دينهم، فما بال ابن حجر أنه يعترض على أبي قلابة رضي الله عنه؟ =

.....

عرف = بل يقسم خمسون رجلاً من المدعين، فإن أقسموا فيودى، وإلا فالقسم على ولاة القاتل، فإن أقسموا بأنه لم يقتل فلا دية ولا قصاص، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا قسم على المدعين، وإنما القسم على المنكرين، أي خمسون رجلاً من المنتخبين مما حول موضع القتل، يحلفون بالله ما علمنا قاتله وما قتلناه، وفائدة القسم درء القصاص، وإن علموا بالقاتل أعلموا، ومذهب عمر الفاروق رضي الله عنه موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وسأل سائل عمر رضي الله عنه عن القسم، قال: إنه يرفع القصاص، ويمكن لأحد أن يقول: إن البخاري موافق لنا؛ فإنه أخرج قسامة أبي طالب في الجاهلية، وقسامته موافق قسامتنا، ولعله يشير البخاري إلى أن تلك القسامة باقية على ما كانت في الجاهلية، والواقعة في عهده عليه السلام واحدة، والخلاف في تخريجها.

شيخ = وما هذا إلا من قبيلة (مدعی ست، گواه چست)، وأيضًا جاء في بعض الروايات: أن القسامة أقرب على ما كانت عليه القسامة في زمن الجاهلية كانت مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأما تأويل حديث الباب - والله أعلم بالصواب - هو أن الروايات الواردة في هذا الباب متخالفة؛ فإن في رواية الباب لم يذكر البيّنة، مع أن البيّنة ضروري، ويسلمها الشافعي؛ لأنه يقول: يطلب البينة أولاً، ثم بعد العجز عن البيّنة يقسم أولياء المقتول، وفي الحديث لا ذكر للبينة، بل فيه أنه عليه السلام طلب الحلف منهم، وذكر في رواية الباب أنه عليه السلام طلب الحلف من أولياء المقتول أولاً، وفي بعضها: ذكر أنه عليه السلام طلب الحلف من الأولياء بعد ما طلب من اليهود، فهذا خلاف آخر، فمع هذا الخلاف كيف يمكن للشافعي أن يتعيّن مذهبًا واحدًا؟

وظهر لإمامنا أبي حنيفة بعد ملاحظة جميع الروايات المتخالفة الواردة في هذا الباب وجه الاختلاف وصورة التطابق، بأن القصة كانت كما نذكرها، وهي أنه لما ادعى ورثة المقتول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: هاتوا البيّنة، فقالوا: لا بيّنة عندنا؛ لأنا لم نكن هناك حاضرين، فقال عليه السلام للذين ادّعوا: عليكم الحلف؛ لأنه إذا لم يكن للمدعي بيّنة فاليمين على المنكر، فقال ورثة المقتول: كيف نأمن على أيمان الكفار، فقال عليه السلام في صورة الغضب وبطريق الاستفهام الإنكاري: "إنكم ما وجدتم البينة، ولم ترضوا بتحليف اليهود أيضًا؟ فعلم أن غرضكم أن تحلفوا خمسين حلفًا وتستحقّوا قاتلكم، وهذا ليس بصحيح؛ لأن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر"، فقال ورثة المقتول اعتذارًا: يا رسول الله، ليس هذا غرضنا، وكيف نحلف فإنا لم نكن هناك حضورًا؟ ويؤيّد الاستفهام الإنكاري ما ورد في بعض الروايات بغير الهمزة، فلما وصلت النوبة إلى هذا أدّى النبي صلى الله عليه وسلم لهم مائة إبل من عند نفسه الشريفة، وكتب إلى يهود خيبر: "إنا قد عفونا صنيعتكم هذه، وإن صنعتم بعد هذا فلن نعفو أصلا".

وأما المسألة الثانية: فهي أنه إذا حلف خمسون رجلاً من المنكرين، فبعد ذلك ما حكمهم؟ فقال إمامنا الهمام أبو حنيفة: يؤخذ منهم الدية، وهي القسامة، وللإمام الشافعي قولان: الدية والقصاص، وقال بعض الفقهاء: لا يؤخذ منهم شيء، ويتركون بالتحليف فقط.

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا قَدْ قُتِلَ.*

أَقْبَلَ[1] إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ (بالتصغير) الْقَوْمِ، ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ،[2] قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ الْكُبْرَ»، (سهر عرف) فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَدْ قُتِلَ»: [فَدَفَنَهُ ثُمَّ...].

---

(١) وفي نسخة: "فأقبل" بدل قوله: "أقبل". (٢) وفي نسخة: "صاحبيه" بدل قوله: "صاحبه".

سهر: قوله: كبّر الكبر: أمر من التكبير، والكبر - بضم فسكون - أكبر القوم، أي عظم من هو أكبر منك، أي قدّمه في التكلّم، وفي رواية: الكُبْرَ الكُبْرَ، على الإغراء، أو بتقدير "قدّموا الكبر"، والثاني تأكيد، وههنا إشكالان، أحدهما: أنه كيف أمر بتقديم الأكبر مع أن المدّعي كان هو الأصغر، أعني عبد الرحمن؟

وثانيهما: أنه كيف عرضت اليمين على الثلاثة، والوارث هو عبد الرحمن خاصةً؟ أجيب عن الأول بأن المراد كان سماع صورة القضية، فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلّم المدّعي، وبأنه يحتمل أن عبد الرحمن وكّل حويصة، وهو الأكبر. وعن الثاني بأنه أورد لفظ الجمع؛ لعدم الالتباس. (اللمعات)

عرف: **بيان المدعي في القصة وغرضه ﷺ من الاستحلاف**: قوله: كبّر الكبر إلخ: كان عبد الرحمن ومن معه بنو أعمام، والمدعي إنما هو عبد الرحمن، وأما سؤاله عليه السلام عن الكبر ليس لكونه ممن ادعى عليه، بل تفسير القصة ومعرفتها، ونقول في حديث الباب: إن غرضه عليه السلام من استحلاف المدعين هو ليس حكم الشريعة وضابطتها، بل غرضه استفسار ما في ضميرهم؛ لينكلوا عن الحلف، ولذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ ونظير استفسار ما في القلب ما في الصحيحين: قالت بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها: تزوج أختي يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: أتريدين؟ فمراده استفسار ما في قلبها، فقالت: أريد أن تكون أختي شريكتي في الخير، فقال النبي ﷺ: لا، فإن الله حرم جمع أختين، ونقول أيضاً: إن راوياً قال بعد رواية الحديث: ليس العمل على هذا، رواه أبو داود، وأيضاً في "أبي داود" باب ترك القود بالقسامة، قال: إن سهلاً والله أوهم الحديث أن رسول الله ﷺ إلخ فصار الحديث معلولا.

ابْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُوْنَ (حلي) خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ». قَالُوْا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ (سهر حلي) يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا». قَالُوْا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْطَى (عرف) عَقْلَهُ.

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنهما نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(أي من عنده)

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةِ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِيْنَةِ الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوْجِبُ الْقَوَدَ، وَإِنَّمَا تُوْجِبُ الدِّيَةَ.

سهر: قوله: فتبرئكم: من الإبراء، وفي بعض النسخ: فتبرِّئكم من التبرية، أي يرفعون منكم الظنّ والتهمة منهم، وظاهره أنهم إذا حلفوا ارتفعت الدية عنهم، كما هو مذهب الشافعي، ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدّعى عليه لا ملزمة، كما في سائر الدعاوي، وعندنا يجب الدية مع وجود أيمانهم؛ لأن النبي ﷺ جمع بين الدية والقسامة في حديث سهل وفي حديث زياد ابن أبي مريم، كذا في "الهداية"، قاله الشيخ في "اللمعات". وذكر الإمام محمد رحمه الله في "الموطأ"، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القسامة توجب العقل، ولا تشيّط [أي لا تبطل] الدم في أحاديث كثيرة، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامّة من فقهائنا.

عرف: **وقت القصة وكون الدية من بيت المال في بعض الصور**: قوله: أعطى عقله: في "البخاري": وهي يومئذ صلح، أي كان معهم عهداً، وقال محمد بن إسحاق في "السيرة": إن هذه القصة بعد فتح خيبر، وفي بعض الصور عندنا الدية من بيت المال، وأدلتنا في مسألة الباب محصاة في موضعها، كما في "التخريج"، وذكرها الشيخ علاء الدين الماردِيني أيضاً.

حلي: قوله: أتحلفون خمسين يمينًا: قلت: الهمزة عندنا للإنكار. قوله: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا: قلت: أي عن الظن.

* * * *